



Nr. 19 Ministerbesprechung vom 9. Juni 1926, 18 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1413, Bl. 132–133

Anwesend: Marx, Külz, Curtius, Brauns, Stingl, Krohne; StS Kempner, Joël, Fischer; MinDir. Pünder; MinR Doeble; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 18:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Rede des Reichskanzlers zum Gesetzentwurf der Regierung über Fürstenauseinandersetzung.
2. Stellungnahme der Reichsregierung zum Brief des Herrn Reichspräsidenten an Staatsminister a.D. von Loebell.
3. Abänderung des Reichsbankgesetzes. [...]
4. Lage der älteren Angestellten.
5. Aufsichtsratsmandate des Reichsministers der Finanzen. [...]

1. Rede des Reichskanzlers zum Gesetzentwurf der Regierung über Fürstenauseinandersetzung.

Das Kabinett war sich darüber einig, daß der Reichskanzler gleich zu Beginn der Sitzung das Wort zur Begründung des Gesetzentwurfes ergreifen solle¹. Es wurde der anliegende Entwurf einer Rede² gebilligt³.

2. Stellungnahme der Reichsregierung zum Brief des Herrn Reichspräsidenten an Staatsminister a.D. von Loebell⁴.

Der Reichsminister des Innern führte aus, daß am zweckmäßigsten zunächst auch wieder der Reichskanzler in dieser Frage das Wort ergreifen werde⁵. Es sei dann am besten, in der Rede mehr die staats-

1 In der RT-Sitzung vom 10.6.26 sollte der Regierungsentwurf eines Gesetzes über die vermögensrechtliche Auseinandersetzung mit den Fürstenhäusern in erster Lesung beraten werden.

2 R 43 I/1413, Bl. 134–135.

3 Siehe Dok. Nr. 20, P. 1.

4 In einem Brief vom 19.5.26 hatte v. Loebell den RPräs. gebeten, zum bevorstehenden Volksentscheid über die Fürstenenteignung öffentlich Stellung zu nehmen, entweder in einem Erlaß an die RReg. oder in einer Kundgebung an das dt. Volk. Der RPräs. hatte Loebell mit Schreiben vom 22. 5. geantwortet, er wolle aus staatsrechtlichen Gründen von einer öffentlichen Stellungnahme absehen, desgleichen von einem Erlaß an die RReg. Die RReg. habe bereits mehrfach in amtlichen Kundgebungen deutlich zum Ausdruck gebracht, daß sie das Volksbegehren auf entschädigungslose Enteignung der Fürstenvermögen ablehne. Als seine

rechtliche Seite der Angelegenheit zu betonen und die politische Seite nur zu streifen. Die rechtlichen Ausführungen zum Artikel 50 der Reichsverfassung⁶ würden ausführlicher gestaltet werden müssen. In politischer Hinsicht sei darauf hinzuweisen, daß der Brief des Reichspräsidenten sich in den Richtlinien der Politik des Reichskanzlers bewege.

Das *Kabinet* stimmte diesen Ausführungen zu. Auf Vorschlag des Reichskanzlers soll eine halbe Stunde vor Beginn der morgigen (10. 6.) Plenarsitzung des Reichstags um 11.30 Uhr vormittags nochmals über die Angelegenheit und über den dann vorliegenden Entwurf einer Rede gesprochen werden⁷.

3. Abänderung des Reichsbankgesetzes. [...]

4. Lage der älteren Angestellten.

Der *Reichsarbeitsminister* erörterte die Frage der gesetzlichen Maßnahmen zum Schutze der älteren Angestellten (s. Anlage)⁸.

„persönliche Auffassung“ wolle er, Hindenburg, mitteilen, daß er in dem Enteignungsantrag „einen sehr bedenklichen Vorstoß gegen das Gefüge des Rechtsstaats“ sehe. „Es verstößt gegen die Grundlagen der Moral und des Rechts, wenn es der Zufälligkeit einer, vielleicht noch dazu leidenschaftlich erregten Volksabstimmung gestattet sein soll, verfassungsmäßig gewährleistetes Eigentum zu entziehen oder zu verneinen.“

Am 7. 6. hatte Loebell seinen Briefwechsel mit dem RPräs. in einer Sondernummer des „Deutschen-Spiegel“ veröffentlicht (Abdruck in: Hubatsch, Hindenburg und der Staat, Dok. Nr. 41–42, S. 236 ff.; zur Entstehung des Briefwechsels vgl. Nachlaß Koch-Weser, Nr. 34, Bl. 305 f.). Die Veröffentlichung des Hindenburg-Briefes, die offenbar mit Wissen StS Meissners und des RPräs. erfolgt war (vgl. Haungs, Reichspräsident und parlamentarische Kabinettsregierung, S. 202 f.), verschärfte die Auseinandersetzungen um den Volksentscheid und führte zu heftigen Angriffen auf den RPräs. und die RReg. Eine Interpellation der kommunistischen RT-Fraktion vom 8. 6. beschuldigte die Regierung Marx, „in vollem Maße den neuen Verfassungsbruch Hindenburgs gegen den Volksentscheid“ zu decken, und forderte die RReg. auf, ihr Verhalten sofort vor dem RT zu verantworten (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2342). Am 9. 6. brachte die KPD-Fraktion einen Mißtrauensantrag gegen die RReg. ein (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2349).

⁵ Gemeint ist: in der RT-Sitzung vom 10. 6.

⁶ Unter Bezugnahme auf den Brief des RPräs. an Loebell (Anm. 4) übersandte RIM Külz der Rkei am 9.6.26 eine Aufzeichnung des RIMin. für den RK „zu der Frage, inwieweit Kundgebungen des Reichspräsidenten einer Gegenzeichnung bedürfen“. In der Aufzeichnung heißt es: „Nach Artikel 50 der Reichsverfassung bedürfen alle Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung. Dieser Verfassungsvorschrift ist jedoch nicht der Gedanke zu entnehmen, daß der Reichspräsident auch bei persönlichen Meinungsäußerungen an die Gegenzeichnung gebunden wäre. [...] Der Reichspräsident muß sich aber bei seinen Kundgebungen, wenn sie sich als politische Akte darstellen, die die Richtlinien der Politik berühren, im Einverständnis mit dem Reichskanzler halten, [danach gestrichen: falls er diesen nicht entlassen will,] da der Reichskanzler nach der Reichsverfassung die Richtlinien der Politik bestimmt. Es ist nicht notwendig, daß der Reichspräsident sich jedesmal der Übereinstimmung besonders vergewissert; aber wenn Zweifel bestehen, ob sie vorhanden ist, würde eine solche Notwendigkeit bestehen. Zweifellos ist der Reichspräsident bei seinem Briefe auch von diesem Gedanken ausgegangen, da er die Kundgebung der Reichsregierung ausdrücklich erwähnt und billigt.“ (R 43 I/2207, Bl. 37–38).

⁷ Siehe Dok. Nr. 20, P. 2.

⁸ Von der zunehmenden Arbeitslosigkeit und den Rationalisierungsmaßnahmen der Wirtschaft waren vor allem die älteren Angestellten betroffen. In seiner Kabinettsvorlage vom 9.6.26 teilte der RArbM mit: Der Sozialpol. Ausschuß des RT habe sich am 4. 6. mit einem Bericht des Unterausschusses für Angestelltenfragen über Maßnahmen zum Schutz der älteren Angestellten beschäftigt. „Der Bericht fordert eine Pflicht für alle Betriebe, freiwerdende Angestelltenstellen den Arbeitsnachweisen zu melden; eine Beschränkung des Rechts, offene Stellen durch Chiffre-Anzeigen auszuschreiben; einen Zwang für alle öffentlichen und privaten Betriebe, auf fünf Angestellte einen älteren Angestellten zu beschäftigen oder einzustellen; einen weitgehenden Kündigungsschutz für ältere Angestellte; Zubilligung eines beträchtlichen Abkehrgeldes und Vorschriften über Lehrlingshöchstzahlen in Angestelltenberufen.“ Zu diesen Forderungen beabsichtige der RArbM namens der RReg. im Sozialpol. Ausschuß folgendermaßen Stellung zu nehmen: Gegen eine Meldepflicht bestünden keine Bedenken. Die Frage der Chiffre-Anzeigen solle bis zur Behandlung des neuen Pressegesetzes zurückgestellt werden. Gegen die Beschäftigungspflicht und gegen den Einstellungszwang bestünden ernste Bedenken. Der Kündigungsschutz werde in Form einer Verlängerung der Kündigungsfrist für ältere Angestellte auszugestalten sein (vgl. Dok. Nr. 39, P. 3). Wegen einer einheitlichen Festsetzung von Lehrlingshöchstzahlen werde die RReg. mit den Landesregierungen in Verbindung treten (R 43 I/2080, Bl. 265–268). Vgl. hierzu den Bericht des Sozialpol. Ausschusses vom 28.6.26 (RT-Bd. 409, Drucks. Nr. 2492) und die diesbezüglichen Beratungen im RT am 2.7.26. (RT-Bd. 390, S. 7818 ff.). Eine ausführliche Darlegung des Standpunktes der RReg. enthält die „Denkschrift über die Lage der älteren Angestellten“, die der RArbM am 20.12.27 dem RT vorlegte (RT-Bd. 421, Drucks. Nr. 3852).

Das *Reichskabinett* stimmte den aus der Anlage ersichtlichen Ausführungen hinsichtlich der Stellung der Reichsregierung zu den im sozialpolitischen Ausschuß gestellten Anträgen zur Not der älteren Angestellten zu.

5. Aufsichtsratsmandate des Reichsministers der Finanzen. [...]

Zitierhinweis

Nr. 19 Ministerbesprechung vom 9. Juni 1926, 18 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 40–42 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D19>